

1500278-26.2020.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gean Augusto da Hora Francisco

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

GEAN AUGUSTO DA HORA FRANCISCO, qualificado nos autos (fls. 13), foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, porque, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1500278-26.2020.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 26 de setembro de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Titular. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

1500278-26.2020.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gean Augusto da Hora Francisco

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

GEAN AUGUSTO DA HORA FRANCISCO, qualificado nos autos (fls. 13), foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 02/03), no dia 04 de abril de 2020, por volta das 21 horas, na rua Onitro Campos do Amaral, nº 199, bairro Jardim Vale do Sol, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, mantinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fornecimento a terceiros, 48,21 gramas de "maconha", divididas em 07 porções, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, classificada como droga alucinógena e despersonalizante.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Termo de depoimento de testemunhas (fls. 05 e 06) e de interrogatório (fls. 07), Boletim de Ocorrência (fls. 09/10), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 11/12), cópia do documento de identificação civil do acusado (RG - fls. 21), fotografias da Substância Entorpecente Apreendida (fls. 22/23), Pesquisa PRODESP (fls. 24/25), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 27/28), Pesquisa VEC (fls. 32/33) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 34).

Em sede de Custódia, após manifestação do Órgão Ministerial (fls. 35/36) e da Defesa (fls. 37/44), houve o relaxamento da prisão em flagrante delito (decisão a fls. 53/54), com a expedição do respectivo alvará de soltura (fls. 55/56), devidamente cumprido (fls. 57/58), sobrevivendo aos autos o Relatório Final do Inquérito Policial (sob o nº 2086660-29.2020.090500 - fls. 68/70), Comprovante de depósito judicial (fls. 75) e Laudo Pericial Definitivo - Exame Químico-Toxicológico - (fls. 87/89)

Oferecida a denúncia (fls. 02/03), o réu foi notificado (certidão a fls. 107) e, por meio de Defensor constituído (procuração a fls. 104), ofertou defesa prévia (fls. 100/103), tendo sido recebida a denúncia em 01.10.2020 (fls. 108/109).

Realizou-se, após manifestação do Ministério Público (fls. 122) e da Defesa (fls. 129; documentos a fls. 130/133), audiência de instrução, debates e julgamento (Termo a fls. 134/135), procedendo-se, por gravação audiovisual, a inquirição de duas testemunhas e ao ato de interrogatório, ocasião em que, em virtude de requerimento da Defesa, foi determinado a instauração de incidente de dependência toxicológica.

Houve a juntada do Laudo de Dependência Toxicológica (fls. 193/195), o qual, diante da ausência de qualquer impugnação (fls. 199; certidão a fls. 203), restou homologado, encerrando-se a fase instrutória (decisão a fls. 204).

O Ministério Público, em memoriais finais (fls. 209/213), pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia e, no que tange a dosimetria da pena, pela fixação da pena base no mínimo legal, pela aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e pelo estabelecimento do regime inicial semiaberto.

De seu turno, a Defesa, em memoriais finais (fls. 222/237), alegando a tese de insuficiência de provas, pleiteou a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, e, em caso de condenação,

defendeu a aplicação da pena base no mínimo legal, a incidência da atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, a fixação do regime inicial menos severo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Por fim, em razão de deliberação judicial (fls. 238), houve a juntada da Folha de Antecedentes (fls. 242/243) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 244), em relação as quais viabilizou-se a manifestação das partes (fls. 247 e certidão a fls. 252).

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, o contexto dos autos exige, conforme postulado pela Defesa, à vista do teor do Termo de depoimento das testemunhas (fls. 05 e 06) e de interrogatório, Boletim de Ocorrência (fls. 09/10), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11/12), Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 87/89) e prova oral (fls. 134/135), colhida sob o contraditório, a desclassificação da conduta imputada para a prevista no artigo 28, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Vejamos.

Incontroverso nos autos, à vista do depoimento prestado, tanto em solo policial (fls. 05 e 06), quanto em Juízo (fls. 134/135), pelas testemunhas Pierre Alexandre de Andrade e Cristiano Antônio Marcondes (Policiais Militares), e de acordo com o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11/12) e o interrogatório judicial (fls. 134/135), que, no dia dos fatos, fora apreendida 07 (sete) porções de "maconha", as quais o acusado assumiu a sua propriedade.

Induvidoso também, à vista do Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 87/89: "Massa Líquida: 26,01 grama(s) (item A); 20,85 grama(s) (item B) – foi DETECTADA a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC)"), a natureza entorpecente da substância apreendida e sua quantidade.

No entanto, no que tange à destinação da droga apreendida, diante das provas colhidas e circunstâncias dos fatos, não restou demonstrada que esta se destinava ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Isto porque, é de se ver, à vista dos relatos prestados pelos policiais militares, em Juízo (fls. 134/135), que, apesar da droga apreendida e da admissão do acusado quanto a sua propriedade, tanto das seis porções encontradas no terreno baldio, quanto da porção encontrada em sua posse, além de inexistir informações pretéritas a respeito da traficância no local, não foi constatada nenhuma movimentação suspeita na residência do acusado, bem como, encontrado qualquer outro – além da própria apreensão da droga – indício de traficância.

Aliás, a testemunha Cristiano Antônio Marcondes, em Juízo (fls. 134/135), afirmou, após questionada, que não possuía conhecimento a respeito da existência da prática do tráfico de drogas na residência, tendo ambos os policiais informado que não conheciam o acusado.

Nesse aspecto, imperioso pontuar, à vista da Folha de antecedentes e Certidão carreadas (fls. 242/243 e 244), que o acusado também não ostenta qualquer

envolvimento criminal.

O acusado, por sua vez, em Juízo (fls. 134/135), negou, veementemente, o tráfico de drogas, relatando que, há quatro anos, é viciado em "maconha", bem como, que toda a droga apreendida era para seu uso, e que o dinheiro apreendido (R\$250,00) era a parte do aluguel de seu colega.

Portanto, diante do contexto probatório amealhado, não havendo o necessário convencimento acerca da mercancia, de rigor se impõe a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06.

E nesse raciocínio, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, e sopesando a natureza e espécie das penas previstas para tal figura delituosa (art. 28, incisos I, II e III da Lei 11.343/2006), bem como ao declarado estado de vício, reputo por necessária e adequada a reeducação do réu e repreensão pela conduta praticada, a imposição das penas de prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e de comparecimento à programa ou curso educativo, ambas pelo prazo de cinco meses (art. 28, §3º da Lei 11.34/2006).

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 02/03), para, em acolhimento a tese de Defesa (fls. 222/237), condenar o réu GEAN AUGUSTO DA HORA FRANCISCO, qualificado a fls. 13, nascido aos 15.03.1996, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Márcia Ferreira da Hora e José Augusto Francisco, RG nº 45.866.887-SP, pela prática do crime descrito no artigo 28, "caput" da Lei nº 11.343/06, a cumprir as penas de prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e de comparecimento à programa ou curso educativo, ambas pelo prazo de 05 (cinco) meses.

Considerando a natureza da pena imposta, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, ressalvadas outras ordens de prisão.

Tratando-se de pessoa de baixa renda, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Por não vislumbrar correlação com a prática delitiva, autorizo, após o trânsito em julgado, a restituição do dinheiro (fls. 11/12 - R\$250,00) ao réu.

Para controle, consigno que o réu é assistido por Defensor constituído (procuração a fls. 104).

Transitada em julgado, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se estes autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Presidente Prudente, 07 de novembro de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA